



PUTUSAN

Nomor 282/Pid.B/2025/PN Rap

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rantau Prapat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **SURYA DARMA SIMANJUNTAK**;
Tempat lahir : Sei Tualang;
Umur/tanggal lahir : 24 Tahun/02 Februari 2001;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun I Pinggir Kebun Desa Bandar Selamat
Kecamatan Aek Kuo Kabupaten Labuhanbatu
Utara;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Mocok-mocok;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 8 Pebruari 2025 sampai dengan tanggal 9 Pebruari 2025;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 9 Pebruari 2025 sampai dengan tanggal 28 Pebruari 2025;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 1 Maret 2025 sampai dengan tanggal 9 April 2025;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 9 April 2025 sampai dengan 28 April 2025;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rantau Prapat sejak tanggal 24 April 2025 sampai dengan tanggal 23 Mei 2025;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Rantau Prapat sejak tanggal 24 Mei 2025 sampai dengan tanggal 22 Juli 2025;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rantau Prapat Nomor : 282/Pid.B/2025/PN Rap tanggal 24 April 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 282/Pid.B/2025/PN Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor : 282/Pid.B/2025/PN Rap tanggal 24 April 2025 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Surya Darma Simanjuntak, terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah “melakukan penganiayaan”, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Surya Darma Simanjuntak dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap dalam Tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu potong kayu yang panjangnya lebih kurang 3 (tiga) meter. Dirampas untuk dimusnahkan.
6. Menghukum Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa dengan alasan Terdakwa menyesal atas perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya semula;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa atas tanggapan Penuntut Umum tersebut yang pada pokoknya Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum No.Reg.Perk. : PDM-125/RP.Rap/04/2025 tanggal 9 April 2025 sebagai berikut:

Dakwaan Tunggal :

Bahwa terdakwa SURYA DARMA SIMANJUNTAK pada hari Jumat tanggal 07 Bulan Februari Tahun 2025 sekira pukul 18.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari atau setidaknya dalam tahun 2025 bertempat di Dusun I Pinggir Kebun Desa Bandar Selamat Kec.Aek Kuo Kab.Labuhanbatu Utara atau setidaknya di suatu tempat lain yang

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 282/Pid.B/2025/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Rantaupraptat yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan penganiayaan, Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 07 Februari 2025 sekira pukul 18.30 Wib terdakwa Surya Darma Simanjuntak sedang mangkal di Dusun I Pinggir Kebun Desa Bandar Selamat Kec.Aek Kuo Kab.Labuhanbatu Utara, kemudian terdakwa memberhentikan 1 (Satu) unit mobil isuzu panter warna silver dengan Nomor Polisi BK 1589 YAL yang dikendarai oleh saksi Iskandar Muda Rambe, kemudian terdakwa memberhentikan mobil tersebut dan mengatakan "MANA ROKOK KAMU" lalu saksi Iskandar Muda Rambe mengatakan "TIDAK ADA", kemudian saksi Dawut yang berada di sebelah saksi Iskandar Muda Rambe memberikan 1 (satu) bungkus rokok kepada terdakwa, setelah terdakwa menerima rokok tersebut terdakwa langsung memukul ke arah leher sebelah kiri saksi Iskandar Muda Rambe sebanyak 1 (Satu) kali, kemudian saksi Iskandar Muda Rambe langsung menjalankan mobilnya yang membuat terdakwa semakin emosi kemudian terdakwa memukul pintu mobil tersebut agar saksi Iskandar Muda Rambe memberhentikan mobilnya namun saksi Iskandar Muda Rambe tidak mau memberhentikan mobilnya sehingga terdakwa mengejar mobil tersebut menggunakan sepeda motor terdakwa, ketika saksi Iskandar Muda Rambe tiba didepan rumah saksi Mahyuni, saksi Iskandar Muda Rambe pun keluar dari mobilnya lalu terdakwa menghampiri saksi Iskandar Muda Rambe dan langsung memukul wajah saksi Iskandar Muda Rambe menggunakan kedua tangannya, karena saksi Iskandar Muda Rambe tidak tahan lagi, saksi Iskandar Muda Rambe pun berusaha menyelamatkan diri menuju kerumah teman saksi Iskandar Muda Rambe yang tidak jauh dari lokasi tersebut, setelah saksi Iskandar Muda Rambe pergi terdakwa pun kembali ketempat mangkalnya, tidak berapa lama kemudian saksi Dawut dan saksi Mahyuni menemui terdakwa lalu saksi Mahyuni mengatakan "DIMANA ANAK SAYA" kemudian terdakwa menjawab "SUDAH SAYA MATIKAN" mendengar hal tersebut saksi Mahyuni pun lemas dan jatuh dengan posisi terduduk di atas tanah, kemudian terdakwa mengambil sepotong kayu panjang kurang Lebih 3 (tiga) meter lalu memukul paha sebelah kiri saksi Mahyuni sebanyak 1 (Satu) Kali, lalu saksi Dawut berusaha menolong saksi Mahyuni namun terdakwa juga memukul pipi sebelah kiri saksi Dawut sebanyak satu kali, selanjutnya beberapa warga datang mengamankan terdakwa kemudian

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 282/Pid.B/2025/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyerahkan terdakwa ke Polsek Aek Natas untuk di proses hukum Lebih lanjut;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi ISKANDAR MUDA mengalami Luka Gores pada Leher disebabkan troma tumpul sebagaimana diterangkan dalam Visum Et Repertum dari UPTD PUSKESMAS BANDAR DURIAN Nomor : 400.7.22.1.542/Pusk-BD/2025 tanggal 11 Februari 2025 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Novi Fadillah Pasaribu;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi Mahyuni mengalami Luka Gores pada Paha kiri disebabkan troma tumpul sebagaimana diterangkan dalam Visum Et Repertum dari UPTD PUSKESMAS BANDAR DURIAN Nomor : 400.7.22.1.541/Pusk-BD/2025 tanggal 11 Februari 2025 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Novi Fadillah Pasaribu;

Bahwa perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Iskandar Muda Rambe, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Terdakwa memukul Saksi, Dawut dan Ibu saksi bernama Mahyuni Br Harahap dengan menggunakan tangan Terdakwa dan 1 (satu) potong kayu yang panjangnya lebih kurang 3 (tiga) meter pada hari Jumat tanggal 07 Februari 2025 sekira pukul 18.30 Wib di Dusun I Pinggir Kebun Desa Bandar Selamat Kecamatan Aek Kuo Kabupaten Labuhanbatu Utara;
 - Bahwa Terdakwa memukul saksi pada bagian leher sebelah kiri dan wajah saksi dengan menggunakan tangan Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa memukul saksi Dawut pada bagian pipi sebelah kiri dengan menggunakan tangan Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa memukul Ibu saksi bernama Mahyuni Br Harahap pada bagian paha sebelah kiri dengan menggunakan sepotong kayu panjang kurang lebih 3 (tiga) meter;
 - Bahwa pada hari Jumat Tanggal 07 Februari 2025 sekira pukul 18,30 Wib saat saksi bersama Saksi Dawut dengan mengendarai 1 (Satu) unit mobil isuzu panter warna silver dengan Nomor Polisi BK 1589 YAL menuju rumah Ibu saksi bernama Saksi Mahyuni Br Harahap dan

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 282/Pid.B/2025/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada saat melintas di Dusun I Pinggir Kebun Desa Bandar Selamat Kecamatan Aek Kuo Kabupaten Labuhanbatu Utara dari arah depan Terdakwa menyuruh Saksi memberhentikan mobil yang saksi kemudikan lalu saksi pun memberhentikan mobil tersebut kemudian Terdakwa meminta rokok dari saksi akan tetapi saksi mengatakan tidak punya rokok kemudian Terdakwa yang berdiri di sebelah kiri saksi langsung memukul leher sebelah kiri saksi sebanyak satu kali sehingga kuku tangan sebelah kanan Terdakwa melukai leher sebelah kiri saksi lalu Saksi Dawut memberikan rokoknya kepada Terdakwa setelah Terdakwa menerima rokok dari Saksi Dawut kemudian saksi langsung menjalankan mobil menuju rumah orangtua dan pada saat Saksi menjalankan mobil tersebut lalu Terdakwa memukul dinding mobil akan tetapi Terdakwa tetap menjalankan mobil saksi sedangkan Terdakwa mengikuti Saksi dari belakang, beberapa saat kemudian saksi tiba dirumah Ibu Saksi Mahyuni Br Harahap lalu saksi keluar dari dalam mobil dan tiba-tiba Terdakwa memukul beberapa kali wajah saksi akan tetapi saksi berhasil menangkis pukulan Terdakwa lalu saksi melarikan diri menuju rumah teman saksi akan tetapi karena teman saksi tidak berada dirumah lalu saksi kembali kerumah Ibu Saksi Mahyuni Br Harahap, sesampainya Saksi dirumah Ibu Saksi Mahyuni Br Harahap tersebut Saksi melihat Ibu Saksi Mahyuni Br Harahap dan Saksi Dawut sudah menunggu Saksi dan Terdakwa sudah tidak ada;

- Bahwa saksi tidak melihat Terdakwa memukul Saksi Dawut Dan Ibu Saksi Mahyuni Br Harahap;
- Bahwa Terdakwa memukul saksi karena saksi tidak memberikan rokok kepada Terdakwa sedangkan Saksi Dawut Dan Ibu Saksi Mahyuni Br Harahap menjadi imbas sasaran pemukulan Terdakwa;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi mengalami luka gores pada leher sehingga saksi terganggu melakukan aktivitas sehari-hari;
- Bahwa saksi-saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

2. Saksi Dawut, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa memukul Saksi, Saksi Iskandar Muda Rambe dan Saksi Mahyuni Br Harahap dengan menggunakan tangan Terdakwa

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 282/Pid.B/2025/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan 1 (satu) potong kayu yang panjangnya lebih kurang 3 (tiga) meter pada hari Jumat tanggal 07 Februari 2025 sekira pukul 18.30 Wib di Dusun I Pinggir Kebun Desa Bandar Selamat Kecamatan Aek Kuo Kabupaten Labuhanbatu Utara;

- Bahwa Terdakwa memukul Saksi Iskandar Muda Rambe pada bagian leher sebelah kiri dan wajah Saksi Iskandar Muda Rambe dengan menggunakan tangan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa memukul saksi pada bagian pipi sebelah kiri dengan menggunakan tangan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa memukul saksi Mahyuni Br Harahap pada bagian paha sebelah kiri dengan menggunakan sepotong kayu panjang kurang lebih 3 (tiga) meter;
- Bahwa pada hari Jumat Tanggal 07 Februari 2025 sekira pukul 18,30 Wib saat saksi bersama Saksi Iskandar Muda Rambe dengan mengendarai 1 (Satu) unit mobil isuzu panter warna silver dengan Nomor Polisi BK 1589 YAL menuju rumah Saksi Mahyuni Br Harahap dan pada saat melintas di Dusun I Pinggir Kebun Desa Bandar Selamat Kecamatan Aek Kuo Kabupaten Labuhanbatu Utara dari arah depan Terdakwa menyuruh Saksi Iskandar Muda Rambe memberhentikan mobil yang Saksi Iskandar Muda Rambe kemudikan lalu Saksi Iskandar Muda Rambe pun memberhentikan mobil tersebut kemudian Terdakwa meminta rokok dari Saksi Iskandar Muda Rambe akan tetapi Saksi Iskandar Muda Rambe mengatakan tidak punya rokok kemudian Terdakwa yang berdiri di sebelah kiri Saksi Iskandar Muda Rambe langsung memukul leher sebelah kiri Saksi Iskandar Muda Rambe sebanyak satu kali sehingga kuku tangan sebelah kanan Terdakwa melukai leher lalu Saksi memberikan rokok saksi kepada Terdakwa setelah Terdakwa menerima rokok dari Saksi kemudian Saksi Iskandar Muda Rambe langsung menjalankan mobil yang Saksi Iskandar Muda Rambe kendarai menuju rumah orangtua Saksi Iskandar Muda Rambe dan pada saat Saksi Iskandar Muda Rambe menjalankan mobil tersebut lalu Terdakwa memukul dinding mobil akan tetapi Terdakwa tetap menjalankan mobil Saksi Iskandar Muda Rambe sedangkan Terdakwa mengikuti Saksi dan Saksi Iskandar Muda Rambe dari belakang, beberapa saat kemudian Saksi Iskandar Muda Rambe tiba dirumah di rumah Saksi Mahyuni Br Harahap lalu Saksi Iskandar Muda Rambe keluar dari dalam mobil

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 282/Pid.B/2025/PN Rap



dan tiba-tiba Terdakwa memukul beberapa kali wajah Saksi Iskandar Muda Rambe akan tetapi Saksi Iskandar Muda Rambe berhasil menangkis pukulan Terdakwa lalu Saksi Iskandar Muda Rambe melarikan diri setelah saksi Iskandar Muda Rambe pergi Terdakwa pun kembali ketempat mangkalnya, tidak berapa lama kemudian saksi Dawut dan saksi Mahyuni Br Harahap menemui Terdakwa lalu saksi Mahyuni Br Harahap mengatakan “dimana anak saya” kemudian Terdakwa menjawab “sudah saya matikan” mendengar hal tersebut saksi Mahyuni Br Harahap pun lemas dan jatuh dengan posisi terduduk di atas tanah, kemudian Terdakwa mengambil sepotong kayu panjang kurang lebih 3 (tiga) meter lalu memukul paha sebelah kiri saksi Mahyuni Br Harahap sebanyak 1 (Satu) kali, lalu saksi berusaha menolong saksi Mahyuni Br Harahap namun Terdakwa juga memukul pipi sebelah kiri saksi sebanyak satu kali, selanjutnya beberapa warga datang mengamankan Terdakwa kemudian menyerahkan Terdakwa ke Polsek Aek Natas untuk di proses hukum lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa memukul saksi karena Saksi Iskandar Muda Rambe tidak memberikan rokok kepada Terdakwa sedangkan Saksi dan Saksi Mahyuni Br Harahap menjadi imbas sasaran pemukulan Terdakwa;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Iskandar Muda Rambe mengalami luka gores pada leher sehingga Saksi Iskandar Muda Rambe terganggu melakukan aktivitas sehari-hari;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Mahyuni Br Harahap mengalami luka lebam dan gores pada paha kaki sebelah kiri sehingga Saksi Mahyuni Br Harahap terganggu melakukan aktivitas sehari-hari;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi mengalami sakit pada pipi sebelah kiri;
- Bahwa saksi-saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

3. Saksi Mahyuni Br Harahap, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa memukul Saksi, Saksi Iskandar Muda Rambe dan Saksi Mahyuni Br Harahap dengan menggunakan tangan Terdakwa dan 1 (satu) potong kayu yang panjangnya lebih kurang 3 (tiga) meter pada hari Jumat tanggal 07 Februari 2025 sekira pukul 18.30 Wib di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dusun I Pinggir Kebun Desa Bandar Selamat Kecamatan Aek Kuo Kabupaten Labuhanbatu Utara;

- Bahwa Terdakwa memukul Saksi Iskandar Muda Rambe pada bagian leher sebelah kiri dan wajah Saksi Iskandar Muda Rambe dengan menggunakan tangan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa memukul saksi pada bagian pipi sebelah kiri dengan menggunakan tangan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa memukul saksi Mahyuni Br Harahap pada bagian paha sebelah kiri dengan menggunakan sepotong kayu panjang kurang lebih 3 (tiga) meter;
- Bahwa pada hari Jumat Tanggal 07 Februari 2025 sekira pukul 18,30 Wib di depan rumah saksi di Dusun V Pondok Jambu Desa Bandar Selamat Kecamatan Aek Kuo Kabupaten Labuhanbatu Utara, saksi bertemu dengan saksi Dawut kemudian Saksi Dawut menceritakan kejadian Terdakwa memukul Saksi Iskandar Muda Rambe kemudian saksi mengajak Saksi Dawut untuk menemui Terdakwa saat saksi tiba di Dusun I Pinggir Kebun Desa Bandar Selamat Kecamatan Aek Kuo Kabupaten Labuhanbatu Utara saksi Dawut dan saksi Mahyuni Br Harahap menemui Terdakwa lalu saksi Mahyuni Br Harahap mengatakan "dimana anak saya" kemudian Terdakwa menjawab "sudah saya matikan" mendengar hal tersebut saksi Mahyuni Br Harahap pun lemas dan jatuh dengan posisi terduduk di atas tanah, kemudian Terdakwa mengambil sepotong kayu panjang kurang lebih 3 (tiga) meter lalu memukul paha sebelah kiri saksi Mahyuni Br Harahap sebanyak 1 (Satu) kali, lalu saksi Dawut berusaha menolong saksi Mahyuni Br Harahap namun Terdakwa juga memukul pipi sebelah kiri saksi Dawut sebanyak satu kali, selanjutnya beberapa warga datang mengamankan Terdakwa kemudian menyerahkan Terdakwa ke Polsek Aek Natas untuk di proses hukum lebih lanjut;
- Bahwa saksi tidak melihat Terdakwa memukul Saksi Iskandar Muda Rambe;
- Bahwa Terdakwa memukul saksi karena Saksi Iskandar Muda Rambe tidak memberikan rokok kepada Terdakwa sedangkan Saksi dan saksi Dawut menjadi imbas sasaran pemukulan Terdakwa;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Iskandar Muda Rambe mengalami luka gores pada leher sehingga Saksi Iskandar Muda Rambe terganggu melakukan aktivitas sehari-hari;

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 282/Pid.B/2025/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Mahyuni Br Harahap mengalami luka lebam dan gores pada paha kaki sebelah kiri sehingga Saksi Mahyuni Br Harahap terganggu melakukan aktivitas sehari-hari;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi mengalami sakit pada pipi sebelah kiri;
- Bahwa saksi-saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa memukul Saksi Iskandar Muda Rambe, Saksi Dawut dan Saksi Mahyuni Br Harahap dengan menggunakan tangan Terdakwa dan 1 (satu) potong kayu yang panjangnya lebih kurang 3 (tiga) meter pada hari Jumat tanggal 07 Februari 2025 sekira pukul 18.30 Wib di Dusun I Pinggir Kebun Desa Bandar Selamat Kecamatan Aek Kuo Kabupaten Labuhanbatu Utara;
- Bahwa Terdakwa memukul Saksi Iskandar Muda Rambe pada bagian leher sebelah kiri dan wajah Saksi Iskandar Muda Rambe dengan menggunakan tangan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa memukul Saksi Dawut pada bagian pipi sebelah kiri dengan menggunakan tangan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa memukul saksi Mahyuni Br Harahap pada bagian paha sebelah kiri dengan menggunakan sepotong kayu panjang kurang lebih 3 (tiga) meter;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 07 Februari 2025 sekira pukul 18.30 Wib di Dusun I Pinggir Kebun Desa Bandar Selamat Kecamatan Aek Kuo Kabupaten Labuhanbatu Utara, Terdakwa melihat Saksi Iskandar Muda Rambe dan Saksi Dawut dengan mengendarai 1 (Satu) unit mobil isuzu panter warna silver dengan Nomor Polisi BK 1589 YAL melintas kemudian Terdakwa menyuruh Saksi Iskandar Muda Rambe dan Saksi Dawut menghentikan kendaraannya kemudian setelah Saksi Iskandar Muda Rambe dan Saksi Dawut berhenti kemudian Terdakwa meminta rokok dari Saksi Iskandar Muda Rambe akan tetapi Saksi Iskandar Muda Rambe mengatakan tidak punya rokok kemudian Terdakwa yang berdiri di sebelah kiri Saksi Iskandar Muda Rambe langsung memukul leher sebelah kiri Saksi Iskandar Muda Rambe sebanyak satu kali sehingga kuku tangan sebelah kanan

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 282/Pid.B/2025/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9



Terdakwa melukai leher lalu Saksi Dawut memberikan rokok Saksi Dawut kepada Terdakwa setelah Terdakwa menerima rokok dari Saksi Dawut kemudian Saksi Iskandar Muda Rambe langsung menjalankan mobil yang Saksi Iskandar Muda Rambe kendaraikan menuju rumah orangtua Saksi Iskandar Muda Rambe dan pada saat Saksi Iskandar Muda Rambe menjalankan mobil tersebut lalu Terdakwa memukul dinding mobil akan tetapi Terdakwa tetap menjalankan mobil Saksi Iskandar Muda Rambe sedangkan Terdakwa mengikuti Saksi Dawut dan Saksi Iskandar Muda Rambe dari belakang, beberapa saat kemudian Saksi Iskandar Muda Rambe tiba di rumah di rumah Saksi Mahyuni Br Harahap lalu Saksi Iskandar Muda Rambe keluar dari dalam mobil dan tiba-tiba Terdakwa memukul beberapa kali wajah Saksi Iskandar Muda Rambe akan tetapi Saksi Iskandar Muda Rambe berhasil menangkis pukulan Terdakwa lalu Saksi Iskandar Muda Rambe melarikan diri setelah saksi Iskandar Muda Rambe pergi Terdakwa pun kembali ketempat mangkalnya, tidak berapa lama kemudian saksi Dawut dan saksi Mahyuni Br Harahap menemui Terdakwa lalu saksi Mahyuni Br Harahap mengatakan "dimana anak saya" kemudian Terdakwa menjawab "sudah saya matikan" mendengar hal tersebut saksi Mahyuni Br Harahap pun lemas dan jatuh dengan posisi terduduk di atas tanah, kemudian Terdakwa mengambil sepotong kayu panjang kurang lebih 3 (tiga) meter lalu memukul paha sebelah kiri saksi Mahyuni Br Harahap sebanyak 1 (Satu) kali, lalu Saksi Dawut berusaha menolong saksi Mahyuni Br Harahap namun Terdakwa juga memukul pipi sebelah kiri Saksi Dawut sebanyak satu kali, selanjutnya beberapa warga datang mengamankan Terdakwa kemudian menyerahkan Terdakwa ke Polsek Aek Natas untuk di proses hukum lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa memukul Saksi Iskandar Muda Rambe, Saksi Dawut dan Saksi Mahyuni Br Harahap karena Saksi Iskandar Muda Rambe tidak memberikan rokok kepada Terdakwa sedangkan Saksi Dawut dan Saksi Mahyuni Br Harahap menjadi imbas sasaran pemukulan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan menyesal atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi dikemudian hari;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) .

Menimbang, bahwa dipersidangan juga telah diajukan barang bukti oleh Penuntut Umum, berupa:

- 1 (satu potong kayu yang panjangnya lebih kurang 3 (tiga) meter.



Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan alat bukti surat berupa :

- Visum Et Repertum dari UPTD PUSKESMAS BANDAR DURIAN Nomor : 400.7.22.1.542/Pusk-BD/2025 tanggal 11 Februari 2025 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Novi Fadillah Pasaribu yang melakukan pemeriksaan kepada Saksi Iskandar Muda Rambe dengan hasil pemeriksaan : Luka Gores pada Leher disebabkan troma tumpul;
- Visum Et Repertum dari UPTD PUSKESMAS BANDAR DURIAN Nomor : 400.7.22.1.541/Pusk-BD/2025 tanggal 11 Februari 2025 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Novi Fadillah Pasaribu yang melakukan pemeriksaan kepada Saksi Mahyuni Br Harahap dengan hasil pemeriksaan : luka gores pada paha kiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa memukul Saksi Iskandar Muda Rambe, Saksi Dawut dan Saksi Mahyuni Br Harahap dengan menggunakan tangan Terdakwa dan 1 (satu) potong kayu yang panjangnya lebih kurang 3 (tiga) meter pada hari Jumat tanggal 07 Februari 2025 sekira pukul 18.30 Wib di Dusun I Pinggir Kebun Desa Bandar Selamat Kecamatan Aek Kuo Kabupaten Labuhanbatu Utara;
- Bahwa Terdakwa memukul Saksi Iskandar Muda Rambe pada bagian leher sebelah kiri dan wajah Saksi Iskandar Muda Rambe dengan menggunakan tangan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa memukul Saksi Dawut pada bagian pipi sebelah kiri dengan menggunakan tangan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa memukul saksi Mahyuni Br Harahap pada bagian paha sebelah kiri dengan menggunakan sepotong kayu panjang kurang lebih 3 (tiga) meter;
- Bahwa pada hari Jumat Tanggal 07 Februari 2025 sekira pukul 18,30 Wib saat Saksi Iskandar Muda Rambe dan Saksi Dawut dengan mengendarai 1 (Satu) unit mobil isuzu panter warna silver dengan Nomor Polisi BK 1589 YAL menuju rumah Saksi Mahyuni Br Harahap dan pada saat melintas di Dusun I Pinggir Kebun Desa Bandar Selamat Kecamatan Aek Kuo Kabupaten Labuhanbatu Utara dari arah depan Terdakwa menyuruh Saksi Iskandar Muda Rambe memberhentikan mobil yang Saksi Iskandar Muda Rambe kemudikan lalu Saksi Iskandar Muda Rambe pun memberhentikan mobil tersebut kemudian Terdakwa meminta rokok dari Saksi Iskandar



Muda Rambe akan tetapi Saksi Iskandar Muda Rambe mengatakan tidak punya rokok kemudian Terdakwa yang berdiri di sebelah kiri Saksi Iskandar Muda Rambe langsung memukul leher sebelah kiri Saksi Iskandar Muda Rambe sebanyak satu kali sehingga kuku tangan sebelah kanan Terdakwa melukai leher lalu Saksi Dawut memberikan rokok Saksi Dawut kepada Terdakwa setelah Terdakwa menerima rokok dari Saksi Dawut kemudian Saksi Iskandar Muda Rambe langsung menjalankan mobil yang Saksi Iskandar Muda Rambe kendaraikan menuju rumah orangtua Saksi Iskandar Muda Rambe dan pada saat Saksi Iskandar Muda Rambe menjalankan mobil tersebut lalu Terdakwa memukul dinding mobil akan tetapi Terdakwa tetap menjalankan mobil Saksi Iskandar Muda Rambe sedangkan Terdakwa mengikuti Saksi Dawut dan Saksi Iskandar Muda Rambe dari belakang, beberapa saat kemudian Saksi Iskandar Muda Rambe tiba di rumah di rumah Saksi Mahyuni Br Harahap lalu Saksi Iskandar Muda Rambe keluar dari dalam mobil dan tiba-tiba Terdakwa memukul beberapa kali wajah Saksi Iskandar Muda Rambe akan tetapi Saksi Iskandar Muda Rambe berhasil menangkis pukulan Terdakwa lalu Saksi Iskandar Muda Rambe melarikan diri setelah saksi Iskandar Muda Rambe pergi Terdakwa pun kembali ketempat mangkalnya, tidak berapa lama kemudian saksi Dawut dan saksi Mahyuni Br Harahap menemui Terdakwa lalu saksi Mahyuni Br Harahap mengatakan "dimana anak saya" kemudian Terdakwa menjawab "sudah saya matikan" mendengar hal tersebut saksi Mahyuni Br Harahap pun lemas dan jatuh dengan posisi terduduk di atas tanah, kemudian Terdakwa mengambil sepotong kayu panjang kurang lebih 3 (tiga) meter lalu memukul paha sebelah kiri saksi Mahyuni Br Harahap sebanyak 1 (Satu) kali, lalu Saksi Dawut berusaha menolong saksi Mahyuni Br Harahap namun Terdakwa juga memukul pipi sebelah kiri Saksi Dawut sebanyak satu kali, selanjutnya beberapa warga datang mengamankan Terdakwa kemudian menyerahkan Terdakwa ke Polsek Aek Natas untuk di proses hukum lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa memukul Saksi Iskandar Muda Rambe, Saksi Dawut dan Saksi Mahyuni Br Harahap karena Saksi Iskandar Muda Rambe tidak memberikan rokok kepada Terdakwa sedangkan Saksi Dawut dan Saksi Mahyuni Br Harahap menjadi imbas sasaran pemukulan Terdakwa;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Iskandar Muda Rambe mengalami luka gores pada leher sehingga Saksi Iskandar Muda Rambe terganggu melakukan aktivitas sehari-hari;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Mahyuni Br Harahap mengalami luka lebam dan gores pada paha kaki sebelah kiri sehingga Saksi Mahyuni Br Harahap terganggu melakukan aktivitas sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan menyesal atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi dikemudian hari;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa;
2. Melakukan Penganiayaan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1 Barangsiapa;

Menimbang, bahwa unsur "Barang Siapa" disini adalah siapa saja sebagai subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang bersangkutan berstatus mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya dari segi hukum pidana;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan Terdakwa telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana tertera dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dan dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi, alat bukti surat dan barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum telah pula membenarkan ia Terdakwa dalam perkara ini sehingga Majelis Hakim tidak menemukan adanya error in persona maka yang dimaksud unsur barang siapa adalah Terdakwa Surya Darma Simanjuntak oleh karena itu menurut Majelis Hakim terhadap unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa apakah benar Terdakwa sebagai orang yang telah melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum, untuk itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur berikutnya;

Ad.2. Unsur Melakukan Penganiayaan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan penganiayaan adalah sebagaimana dirumuskan didalam rancangan Undang-undang sebagai dengan sengaja memberikan penderitaan badan pada orang lain dan dengan sengaja merugikan kesehatan orang lain. Perumusan ini kemudian menjadi

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 282/Pid.B/2025/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penganiayaan saja, sedangkan dengan sengaja merugikan kesehatan orang lain merupakan interpretasi authentiek (pasal 351 ayat 4) selanjutnya doktrin menafsirkan penganiayaan sebagai setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan rasa sakit atau luka kepada orang lain. Luka terdapat apabila terdapat perubahan dalam bentuk badan manusia yang berlainan dari bentuk semula, sedangkan pada rasa sakit hanya cukup bahwa orang lain merasa sakit tanpa ada perubahan dalam bentuk badan. Jadi Penganiayaan jelaslah sebagai melakukan suatu perbuatan dengan tujuan menimbulkan rasa sakit atau luka pada badan orang lain. Dalam hal ini Drs. H.A.K. Moch. Anwar, SH. Menyatakan pembuktian atas penganiayaan adalah cukup, apabila termuat bahwa pelaku telah dengan sengaja melakukan perbuatan-perbuatan tertentu yang dapat menimbulkan rasa sakit atau luka sebagai tujuan atau kehendak dari pelaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa memukul Saksi Iskandar Muda Rambe, Saksi Dawut dan Saksi Mahyuni Br Harahap dengan menggunakan tangan Terdakwa dan 1 (satu) potong kayu yang panjangnya lebih kurang 3 (tiga) meter pada hari Jumat tanggal 07 Februari 2025 sekira pukul 18.30 Wib di Dusun I Pinggir Kebun Desa Bandar Selamat Kecamatan Aek Kuo Kabupaten Labuhanbatu Utara sehingga akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Iskandar Muda Rambe mengalami luka gores pada leher sehingga Saksi Iskandar Muda Rambe terganggu melakukan aktivitas sehari-hari, Saksi Mahyuni Br Harahap mengalami luka lebam dan gores pada paha kaki sebelah kiri sehingga Saksi Mahyuni Br Harahap terganggu melakukan aktivitas sehari-hari;

Menimbang, bahwa pada hari Jumat Tanggal 07 Februari 2025 sekira pukul 18,30 Wib saat Saksi Iskandar Muda Rambe dan Saksi Dawut dengan mengendarai 1 (Satu) unit mobil isuzu panter warna silver dengan Nomor Polisi BK 1589 YAL menuju rumah Saksi Mahyuni Br Harahap dan pada saat melintas di Dusun I Pinggir Kebun Desa Bandar Selamat Kecamatan Aek Kuo Kabupaten Labuhanbatu Utara dari arah depan Terdakwa menyuruh Saksi Iskandar Muda Rambe memberhentikan mobil yang Saksi Iskandar Muda Rambe kemudikan lalu Saksi Iskandar Muda Rambe pun memberhentikan mobil tersebut kemudian Terdakwa meminta rokok dari Saksi Iskandar Muda Rambe akan tetapi Saksi Iskandar Muda Rambe mengatakan tidak punya rokok kemudian Terdakwa yang berdiri di sebelah kiri Saksi Iskandar Muda Rambe langsung memukul leher sebelah kiri Saksi Iskandar Muda Rambe sebanyak satu kali sehingga kuku tangan sebelah kanan Terdakwa melukai leher lalu

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 282/Pid.B/2025/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Dawut memberikan rokok Saksi Dawut kepada Terdakwa setelah Terdakwa menerima rokok dari Saksi Dawut kemudian Saksi Iskandar Muda Rambe langsung menjalankan mobil yang Saksi Iskandar Muda Rambe kendaraai menuju rumah orangtua Saksi Iskandar Muda Rambe dan pada saat Saksi Iskandar Muda Rambe menjalankan mobil tersebut lalu Terdakwa memukul dinding mobil akan tetapi Terdakwa tetap menjalankan mobil Saksi Iskandar Muda Rambe sedangkan Terdakwa mengikuti Saksi Dawut dan Saksi Iskandar Muda Rambe dari belakang, beberapa saat kemudian Saksi Iskandar Muda Rambe tiba di rumah di rumah Saksi Mahyuni Br Harahap lalu Saksi Iskandar Muda Rambe keluar dari dalam mobil dan tiba-tiba Terdakwa memukul beberapa kali wajah Saksi Iskandar Muda Rambe akan tetapi Saksi Iskandar Muda Rambe berhasil menangkis pukulan Terdakwa lalu Saksi Iskandar Muda Rambe melarikan diri setelah saksi Iskandar Muda Rambe pergi Terdakwa pun kembali ketempat mangkalnya, tidak berapa lama kemudian saksi Dawut dan saksi Mahyuni Br Harahap menemui Terdakwa lalu saksi Mahyuni Br Harahap mengatakan "dimana anak saya" kemudian Terdakwa menjawab "sudah saya matikan" mendengar hal tersebut saksi Mahyuni Br Harahap pun lemas dan jatuh dengan posisi terduduk di atas tanah, kemudian Terdakwa mengambil sepotong kayu panjang kurang lebih 3 (tiga) meter lalu memukul paha sebelah kiri saksi Mahyuni Br Harahap sebanyak 1 (Satu) kali, lalu Saksi Dawut berusaha menolong saksi Mahyuni Br Harahap namun Terdakwa juga memukul pipi sebelah kiri Saksi Dawut sebanyak satu kali, selanjutnya beberapa warga datang mengamankan Terdakwa kemudian menyerahkan Terdakwa ke Polsek Aek Natas untuk di proses hukum lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Terdakwa memukul Saksi Iskandar Muda Rambe pada bagian leher sebelah kiri dan wajah Saksi Iskandar Muda Rambe dengan menggunakan tangan Terdakwa dan atas perbuatan Terdakwa tersebut saksi Saksi Iskandar Muda Rambe mengalami luka gores pada leher, Terdakwa memukul saksi Mahyuni Br Harahap pada bagian paha sebelah kiri dengan menggunakan sepotong kayu panjang kurang lebih 3 (tiga) meter dan atas perbuatan Terdakwa sehingga saksi Mahyuni Br Harahap mengalami luka lebam dan gores pada paha kaki sebelah kiri sebagaimana masing-masing hasil Visum Et Repertum yaitu:

- Visum Et Repertum dari UPTD PUSKESMAS BANDAR DURIAN Nomor : 400.7.22.1.542/Pusk-BD/2025 tanggal 11 Februari 2025 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Novi Fadillah Pasaribu yang melakukan

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 282/Pid.B/2025/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksaan kepada Saksi Iskandar Muda Rambe dengan hasil pemeriksaan : Luka Gores pada Leher disebabkan troma tumpul;

- Visum Et Repertum dari UPTD PUSKESMAS BANDAR DURIAN Nomor : 400.7.22.1.541/Pusk-BD/2025 tanggal 11 Februari 2025 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Novi Fadillah Pasaribu yang melakukan pemeriksaan kepada Saksi Mahyuni Br Harahap dengan hasil pemeriksaan : luka gores pada paha kiri;

Menimbang, bahwa yang menjadi persoalan Terdakwa adalah apakah perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan sengaja dan tidak dengan maksud yang patut atau melewati batas yang diijinkan;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim menilai tindakan Terdakwa terhadap saksi korban Saksi Iskandar Muda Rambe, Saksi Dawut dan Saksi Mahyuni Br Harahap adalah dengan sengaja untuk melakukan perbuatannya dan ternyata pula perbuatan tersebut dilakukan tidak dengan maksud yang patut sebab masih ada cara lain untuk menyelesaikan permasalahan tersebut tanpa harus mempergunakan cara-cara yang bersifat kekerasan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 282/Pid.B/2025/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu potong kayu yang panjangnya lebih kurang 3 (tiga) meter, yang merupakan hasil dari kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dan berterus terang dipersidangan;
- Terdakwa menunjukkan sikap menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **Surya Darma Simanjuntak** tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Penganiayaan" sebagaimana Dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu potong kayu yang panjangnya lebih kurang 3 (tiga) meter.Dimusnahkan;
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rantau Prapat, pada hari Rabu, tanggal 4 Juni 2025, oleh Rachmansyah, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Hendrik Tarigan, S.H.,M.H.,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Vini Dian Afrilia P., S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sarbarita Simanjuntak, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rantau Prapat serta dihadiri oleh Hani Serepina Purba, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Hendrik Tarigan, S.H.,M.H.

Rachmansyah, S.H.,M.H.

Vini Dian Afrilia P., S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Sarbarita Simanjuntak, S.H.